



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

20 במאי 2024

1753

י"ב באייר התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי)
(תיקון מס' 2), התשפ"ד–2024 1000

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023¹ (להלן – הוראת השעה), בסעיף 1, במקום "כ"ג באייר התשפ"ד (31 במאי 2024)" יבוא "ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024)".

דבריו הסבר

התשפ"ד (6 באוקטובר 2023) עמדה מצבת הכלואים על 16,353 כלואים סך הכול וביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023) מצבת הכלואים כבר עמדה על 16,802 כלואים בכלל מיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, עלייה של למעלה מ-440 כלואים בתוך ימים אחדים, והערכות גורמי הביטחון באותה העת היו כי קיים צפי לקליטתם של עצורים רבים נוספים בתקופה הקרובה על רקע מצב המלחמה, הערכות אשר התממשו בפועל, ואף מעבר לכך, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

לנוכח האמור, כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון ובהינתן פסקי הדין של בית המשפט בבג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' השר לביטחון הפנים ואח' בעניין שטח מחיה לעצורים ואסירים ובבג"ץ 4634/04 רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים בעניין מיטה לכל אסיר ולצד הוראות הדין, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מהוראות לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה. בהתאם, בעקבות המלחמה והעלייה החדה במצבת הכלואים שבאה בעקבותיה, ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023), אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023. החוק פורסם ברשומות ונכנס לתוקף עוד באותו היום (להלן – הוראת השעה).

במסגרת תיקון החוק האמור, נקבע הסדר בסעיף 19 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – הפקודה), המאפשר לשר לביטחון לאומי, בהמלצת נציב בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כליאתי אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הכריז שר הביטחון 'מצב מיוחד בעורף', יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי, או שקיימת סבירות גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן לקיים את הוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי או את ההוראות לעניין זכאות למיטה לפי סעיף 11ב(ג)(2) לפקודה או לפי סעיף 9ב(2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996. משמעות ההכרזה, כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה, וככל שיורדר, אף להלין שלא על מיטה תוך חריגה מהוראות הדין לעניין זכאות למיטה.

בליל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה, שבמסגרתה פלשו כ-3,000 פעילי חמאס, פעילי ג'יהאד אסלאמי פלסטיני (להלן – גא"פ) ונוספים אחרים לשטח ישראל, וחדרו ליישובי עוטף עזה והדרום מן היבשה, האוויר והים. עם חדירתם לישראל וליישובים, בבוקר של יום שבת, ביצעו פעילי החמאס מעשי רצח, טבח וזוועה בתושבי היישובים, ירו על הנוסעים בצירים, טבחו במשתתפי מסיבה שהתקיימה באזור יישובי העוטף וביצעו מספר רב של פיגועי חטיפה ולקידח בני ערובה. במקביל לכך, בוצע ירי מאסיבי של רקטות ופצצות מרגמה, שהסתכם באלפי שיגורים של נשק תלול מסלול.

מתקפה רצחנית זו גבתה את חייהם של מאות רבות של אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ואלפים נפצעו. כמו כן, נחטפו מעל 240 אנשים בידי החמאס והגא"פ, לרבות תינוקות, נשים וקשישים.

לנוכח האירועים האמורים, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 80-0 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית). עוד באותו יום הורחבה ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה. תוקף ההכרזה האמורה הוארך מומן לזמן, ונכון למועד הגשת הצעת חוק זו, עומד על יום כ"ב באייר התשפ"ד (30 במאי 2024). כמו כן, הוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל", והקבינט המדיני-ביטחוני הכריז על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

לנוכח האירועים האמורים, מתחילת המלחמה פועלים כוחות הביטחון בעצימות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. פעולות אלה כוללות, לצד הלחימה ברצועת עזה, מבצעים צבאיים רבים, חוזרים ונשנים, באזור יהודה ושומרון לשם מעצרם של פעילי טרור במטרה לסכל הוצאת פיגועי טרור נוספים מזירה זו. במסגרת זו בוצעו מעצרים רבים ומצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלתה כבר בתחילת המלחמה, בתוך ימים ספורים, במאות כלואים. מהנתונים שהתקבלו באותה העת משירות בתי הסוהר עלה כי ביום כ"א בתשרי

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 6 ועמ' 488.

דברי הסבר

סעיף 1 כאמור לעיל, הוראת השעה נחקקה תחילה לתקופה קצרה כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה, באופן חוקי, למעצרים הרבים המבוצעים נוכח המצב המלחמתי והמשך קליטתם של העצורים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

הנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר מלמדים כי השיקולים והצורך אשר עמדו בבסיס חקיקת הוראת השעה נכונים גם כיום, ואף ביתר שאת. לנוכח העלייה הניכרת בכמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, כמפורט לעיל, ובשים לב לכך שלהערכת גורמי הביטחון צפויים מעצרים רבים נוספים בתקופה הקרובה, וכדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לקלוט עצורים נוספים ובכך לתת מענה לגורמי הביטחון, מוצע במסגרת הצעת החוק להאריך את תקופה של הוראת השעה עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024).

במקביל, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום צעדים ופעולות להגדלת מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר לרבות מכוח החלטות הממשלה בנושא. במסגרת זו, הושלם אכלוס מקומות הכליאה שנוספו במיתקן הכליאה "אלה" מכוח החלטת ממשלה מס' 291 מיום 2 באוגוסט 2020, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פועלים ליישום החלטת ממשלה מס' 1903 מיום 23 באוקטובר 2023, ובכלל זה, קידום הרחבת מיתקני הכליאה "מעשיהו" ו"צלמון", כך שיתווספו החל מסוף שנת 2024 ועד סוף שנת 2027 באופן מדורג מאות מקומות כליאה בשטחם, ומתוכם רבים צפויים להתווסף כבר בתום שנת 2024; קידום פעולות למימוש פרויקט הקמת אשכול מגידו; הגברת השימוש בפיקוח אלקטרוני ועוד.

נוסף על האמור ונוכח העלייה החדה בכמות הכלואים, המשרד ושירות בתי הסוהר פעלו לקידום צעדים נוספים אשר צפויים להוסיף אלפי מקומות כליאה עד לתום שנת 2024 וכן צעדים ופעולות אשר יצמצמו את כמות הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. במסגרת זו מבוצעת הסבת שטחים ציבוריים למקומות כליאה נוספים במיתקני כליאה ביטחוניים, ושירות בתי הסוהר פועל להסבה והשמשות של מקומות כליאה נוספים. כמו כן, ביום ט' בניסן התשפ"ד (17 באפריל 2024) קיבלה הממשלה את החלטה מס' 1712 שעניינה "שינוי סדרי העדיפויות הממשלתיים לטובת הקמת מקומות כליאה לאור מלחמת חרבות ברזל". צעדים ופעולות אלה צפויים להוסיף כ-2,000 מקומות כליאה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עד לתום שנת 2024.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לעלייה המהירה והחדה בכמות הכלואים לנוכח המעצרים הרבים בתקופת מלחמת חרבות ברזל. עלייה

תוקפה של הוראת השעה נקבע לתקופה של 3 חודשים, עד יום ח' בשבט התשפ"ד (18 בינואר 2024).

בהתאם ובהמשך לכך, בשל הנתונים שהתקבלו באותה העת שמהם עלה כי חלה עלייה משמעותית בהיקפי הכלואים בשירות בתי הסוהר מאז תחילת המלחמה, ולאחר שהשר לביטחון לאומי שוכנע כי יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי וכי לא ניתן לקיים את הוראות הדין לעניין שטח מחיה או את הוראות הדין לעניין זכויות למיטה, הכריז השר ביום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023), בהמלצת נציב בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, על מצב חירום כליאתי לתקופה של חמישה ימים, עד יום ז"א בחשוון התשפ"ד (26 באוקטובר 2023). בהמשך לכך, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 19(כג) לפקודה, ולנוכח כמות הכלואים שהוחזקו באותה העת במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, האריכה הממשלה את תוקפה של ההכרזה בחמישה ימים נוספים ולאחר מכן הוארכה ההכרזה מזמן לזמן, עד יום ח' בשבט התשפ"ד (18 בינואר 2024).

לנוכח הנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר באותה העת, אשר הצביעו על כך שהשיקולים והצורך אשר עמדו בבסיס חקיקת הוראת השעה עומדים בעינם ואף ביתר שאת, במסגרת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון), התשפ"ד–2024 (להלן – התיקון), הוארכה הוראת השעה עד יום כ"ג באייר התשפ"ד (31 במאי 2024), וכמו כן בוצעו תיקונים נוספים, ובהם תיקון הנוגע למנגנון ההכרזה. בהתאם לתיקון האמור, אם החליטה הממשלה להאריך את תקופת תוקפה של ההכרזה, על הממשלה להודיע על כך מיידי לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, אשר רשאית לאשר את ההכרזה, לאשרה בשינויים או לא לאשרה. תוקפה של ההכרזה יפקע בתוך שלושה ימים מיום שניתנה אלא אם כן אישרה אותה הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת לפני תום המועד האמור. כמו כן, במסגרת התיקון הוארך תוקפה של ההכרזה על מצב חירום כליאתי עד יום ט' באדר א' התשפ"ד (18 בפברואר 2024) ובהמשך לכך הוארך תוקף ההכרזה מזמן לזמן, עד יום כ"ג באייר התשפ"ד (31 במאי 2024).

בהתאם לנתונים המעודכנים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, מצבת הכלואים במיתקני הכליאה הוסיפה לעלות, כך שמתחילת המלחמה ועד ליום א' באייר התשפ"ד (9 במאי 2024) עלתה מצבת הכלואים בלמעלה מ-4,800 כלואים סך הכול, ועמדה, נכון ליום א' באייר התשפ"ד (9 במאי 2024) על 21,163 כלואים. העלייה המשמעותית במצבת הכלואים בתקופת המלחמה חריגה גם ביחס למגמת העלייה במצבת הכלואים שלה היינו עדים בשנתיים שקדמו לפרוץ המלחמה.

הכרזה שניתנה לפני תחילתו של חוק זה לפי סעיף 19 כ לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971², כנוסחו בהוראת השעה, מוארכת ותמשיך לעמוד בתוקפה עד יום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024).

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי סעיף 19(ד) לפקודה ומסרה על כך הודעה לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת. ביום ח' בניסן התשפ"ד (16 באפריל 2024) אישרה הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת את הארכת ההכרזה.

בשים לב לכמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, לצד הארכת הוראת השעה מוצע להאריך גם את תוקפה של ההכרזה על מצב חירום כליאתי בחודש נוסף, קרי עד יום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024). מצבת הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר תוסיף להיבחן וככל שיהיה צורך בביצוע שינויים בהכרזה, הדבר יתוקן בהתאם.

חדה זו בכמות הכלואים בתקופה כה קצרה הביאה לכדי מצב חירום כליאתי חריף, המצריך כאמור את המשך הארכת הוראת השעה ואת התאמת הדין למצב החדש עימו המדינה בכללותה, ושירות בתי הסוהר בפרט, נדרשים להתמודד, כדי לאפשר קליטת עצורים נוספים מגורמי הביטחון, עד להבשלתם של הפתרונות הנוספים האמורים. בשים לב לכל האמור, מוצע להאריך את הוראת השעה עד תום שנת 2024.

סעיף 2 ביום ו' בניסן (14 באפריל 2024) החליטה הממשלה להאריך את תוקפה של ההכרזה עד יום כ"ג באייר התשפ"ד (31 במאי 2024) בהתאם לסמכותה

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.